

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PARTE V

Abordaremos o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Dentro do Pacto de São José da Costa Rica, o art. 33 e os posteriores trazem regramentos sobre os meios de proteção dos direitos em espécie previstos do seu art. 1 ao art. 32.

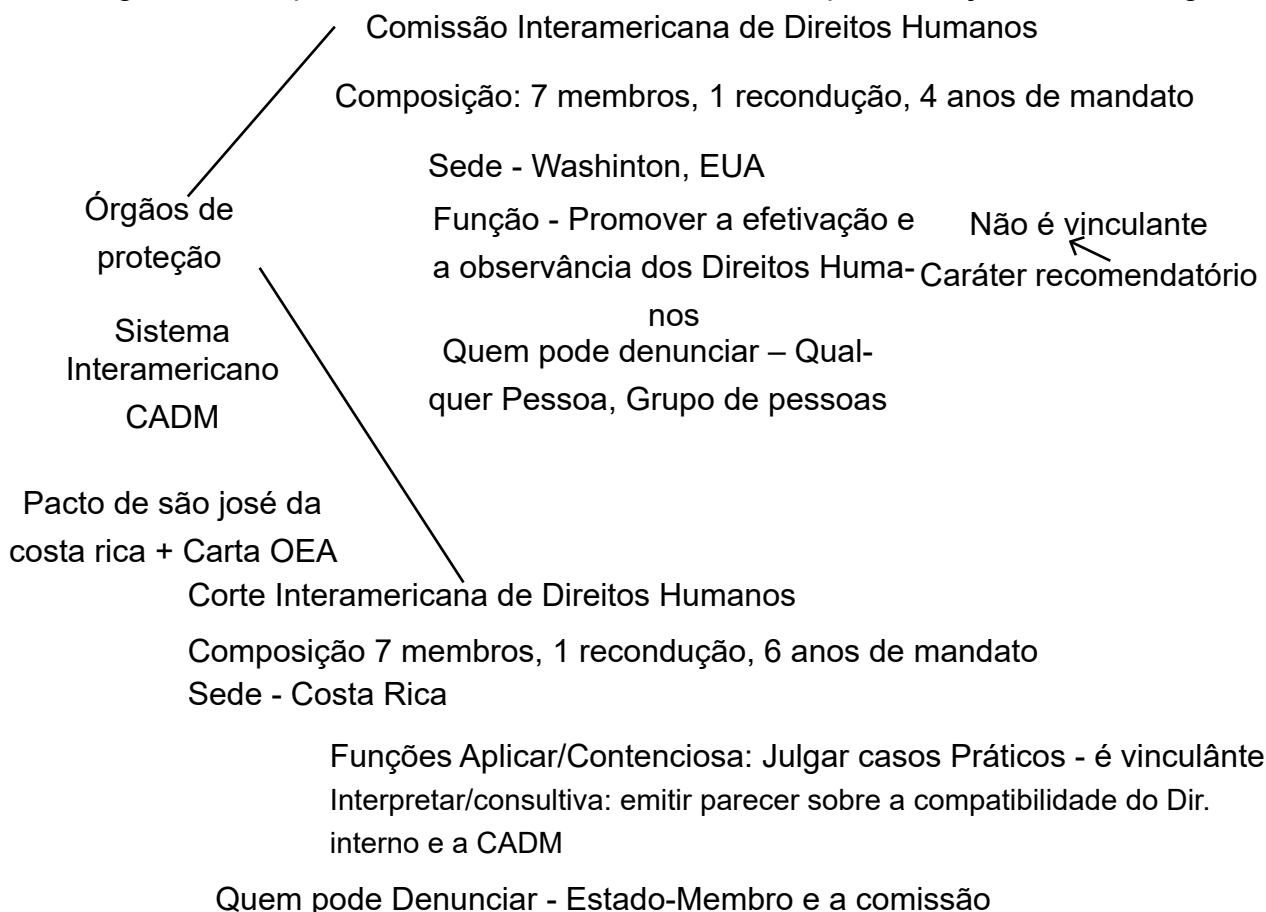
O sistema interamericano, no âmbito da OEA, é criado por dois órgãos de proteção, que são nossos objetos de análise dentro do estudo do Pacto de São José da Costa Rica:

- Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e
- Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Esses órgãos de proteção dão a base ao chamado Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos, que também tem como base o Pacto, responsável por toda a fundamentação teórica juntamente com a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O Pacto de São José da Costa Rica é ligado à OEA, não à ONU, que tem o Sistema Onu-siano, sistema global de proteção dos direitos humanos. Já o Pacto é uma das fontes jurídicas do Sistema Interamericano e é justamente nele que estudaremos os órgãos de proteção.

Há uma sequência de artigos tratando sobre os detalhes e as características de cada um desses órgãos e o esquema abaixo traz um resumo disso, que esmiuçaremos em seguida:



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Eleitos a título pessoal. | São pessoas de alta autoridade moral de reconhecido saber em matéria de direitos humanos

- Eleitos a título pessoal.

- Votação secreta / Maioria absoluta. | São pessoas de alta autoridade moral de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.

Quórum para deliberar: 5 juízes

1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos:

a) Composição:

- 7 membros (comissários), sendo permitida uma recondução ou reeleição para quatro anos de mandato;
- Esses membros são eleitos a título pessoal;
- São da mais alta autoridade moral e de reconhecido saber em matérias de direitos humanos;
- São pessoas indicadas pelos governos e passam por uma votação secreta na Assembleia Geral em Washington, sendo eleitas pela maioria absoluta dos membros;
- Uma dica para facilitar a memorização da composição da Comissão é associar à derrota que a seleção brasileira de futebol sofreu para a Alemanha por 7 a 1 na Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos: 7 x 1 (4), sendo 7 membros, 1 recondução, 4 anos de mandato.

b) Sede – Washington, Estados Unidos.

c) Função:

- Promover a efetivação e a observância dos direitos humanos;
- Essa função possui um caráter recomendatório e não é vinculante.

d) Quem pode denunciar – Não há restrição; qualquer pessoa ou grupo de pessoas, uma ONG, um Estado-parte etc. pode.

2. Corte Interamericana de Direitos Humanos:

a) Composição:

- 7 membros (juízes), sendo permitida uma recondução ou reeleição para seis anos de mandato;



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Os membros também são eleitos a título pessoal e a votação é secreta por maioria absoluta dos membros votantes;
- Também são pessoas da mais alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos;
- Como a Corte tem função jurisdicional, ela toma decisões, deliberações. A composição é diferente do quórum para deliberação: enquanto na composição são 7 membros, podem existir deliberações a partir da presença de 5 juízes (quórum mínimo).

b) Sede – São José, Costa Rica, mas pode operar em qualquer lugar do mundo.

c) Funções:

- Contenciosa – Função jurisdicional de julgar casos práticos de violação de direitos humanos, o que é vinculante; ela vai emitir sentenças que devem ser cumpridas pelos Estados-membros, sob pena de expulsão do Sistema Interamericano. Nessa função, a Corte está aplicando a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica;
- Consultiva – Interpretar o Pacto; essa função pode ser requerida por qualquer membro da OEA e, na prática, a Corte vai emitir parecer sobre a compatibilidade do direito interno de um Estado-membro com o Pacto.

d) Quem pode denunciar – Aqui é mais restrito que na Comissão; somente um Estado-membro e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos podem.

Quando se fala em violação de direitos humanos, normalmente associa-se a crimes, mas não se resume a isso. Para fins de entendimento, considere uma situação em que ocorreu um crime aqui no Brasil, no qual o Estado brasileiro foi negligente ou omissivo, não conseguiu aplicar a lei no caso concreto ou não demonstrou ações preventivas. Ocorreu o decurso de prazos recursais, o esgotamento de vias internas, então um grupo de pessoas levou o caso até a Comissão. No intuito de promover a efetivação e a promoção dos direitos humanos, a Comissão vai emitir um relatório ao país violador dizendo que providências ele deve tomar relacionadas a determinado assunto – por ex., violência doméstica, questões raciais, violência policial ou qualquer outro que viole direitos humanos.

Se o país não cumprir o que está disposto nesse relatório, que não é vinculante, a Comissão envia o caso para a Corte por não ter conseguido resolver o problema em uma primeira tentativa. Porém a Corte tem outro aspecto, pois o país violador vai agora passar por um jul-



10m

ANOTAÇÕES

gamento; e esse julgamento de casos práticos refere-se apenas a Estados que de alguma forma violaram direitos humanos, não a pessoas. A decisão da Corte acaba vinculando o país a cumprir o que está ali estabelecido. Essas, portanto, são as engrenagens do sistema que precisam ser compreendidas.

Comissão e Corte

Existem alguns pontos em comum entre a Comissão e a Corte:

- Os membros serão eleitos de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros;
- Cada governo pode propor até três candidatos, que não precisam ser nacionais do próprio Estado-membro; inclusive desses três, pelo menos um precisa ser de um Estado-membro diferente;
- Votação secreta, eleitos pelo voto da maioria absoluta dos Estados-membros;
- Não pode fazer parte mais de um nacional de um mesmo Estado;
- Gozam de imunidade e privilégios diplomáticos;
- Esses cargos são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade;
- A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. A Corte é um órgão autônomo, não vinculado à OEA, e não é um órgão permanente, podendo acontecer reuniões ordinárias e extraordinárias.

Comissão

A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições:

- a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América;
- b) formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;
- c) preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes ao desempenho de suas funções;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

d) solicitar aos governos dos Estados-Membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-Membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem;

Obs.: essa consulta não é aquela sobre compatibilidade de norma; aqui é mais genérica. A função consultiva da Corte é nesse sentido de verificação de compatibilidade entre uma lei interna de um Estado-membro do Sistema Interamericano e o Pacto de São José da Costa Rica, sendo mais específica que a consulta no âmbito da Comissão.

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade;

g) apresentar um relatório anual a Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Em resumo, a Comissão é um órgão que tem caráter recomendatório e trabalha no sentido de emitir relatórios e pareceres para os Estados-membros quando verifica algum tipo de descumprimento de direitos humanos. Lembre-se de que não tem caráter vinculante e, para emitir esse relatório, a Comissão pode solicitar aos Estados-membros informações e relatórios constando o que está sendo feito na promoção e na efetivação de direitos humanos. Essa é uma função um pouco mais restrita em relação à efetividade em comparação com a Corte, que tem o poder de julgar.

- Critério de Admissibilidade:

Na Comissão Interamericana, qualquer pessoa pode denunciar, enviando uma petição contendo o registro daquele fato hipoteticamente considerado uma violação de direitos humanos. Para isso é necessário cumprir requisitos, tratando-se justamente do critério de admissibilidade.

Para que uma petição ou comunicação seja admitida pela Comissão, será necessário:

a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos;

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: sistemas de proteção têm caráter subsidiário; o ideal é que através de nossas leis e nosso julgamento aquele conflito em questão de violação de direitos humanos seja resolvido. Para chegar até a Comissão, é necessário o esgotamento das vias recursais internas ordinárias.

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva;

Obs.: sabe-se que, em alguns países, até chegar essa decisão definitiva já se passou muito tempo; por isso, existem possibilidades de não se aplicar as alíneas “a” e “b” e, mesmo assim, alcançar a Comissão Interamericana. Essa não aplicação pode ocorrer quando:

- Não existir o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue terem sido violados;
- A vítima ou suposta vítima for impedida de acessar ou esgotar todos os recursos da jurisdição interna;
- Houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos.

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional;

Ex.: Se o caso foi parar no Sistema Global, significa que o Sistema Global é preventivo, não sendo possível levar o mesmo caso para o Sistema Interamericano.

d) que a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.

Obs.: a alínea “d” é para evitar denúncias anônimas. A petição não pode ser apócrifa, tem que estar qualificada.



ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/INSTITUTO RIO BRANCO/DIPLOMATA) No que se refere aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil seja signatário, julgue o item seguinte.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, composta de sete juízes, detém, além de competência contenciosa, de caráter jurisdicional, competência consultiva.

2. (CESPE/INSTITUTO RIO BRANCO/DIPLOMATA) No que se refere à solução pacífica das controvérsias, incluindo-se os tribunais internacionais, julgue (C ou E) o item que se segue.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é competente para emitir parecer, a pedido de Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, sobre a compatibilidade entre quaisquer das leis internas desse Estado e a Convenção Americana de Direitos Humanos.



COMENTÁRIO

- A Convenção Americana de Direitos Humanos é o Pacto de São José da Costa Rica;
- A questão apresenta a função consultiva da Corte Interamericana.

3. (FCC/DPE-ES/DEFENSOR PÚBLICO) O sistema Regional Americano tem suas peculiaridades e, dentre elas, pode-se mencionar a existência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte interamericana de Direitos Humanos. A respeito destes órgãos, é correto afirmar:

- a. As medidas cautelares, adotadas pela Comissão, possuem natureza vinculante, citando-se como exemplo o caso da Usina Belo Monte.
- b. A Comissão Interamericana é composta por sete membros eleitos por quatro anos, permitida só uma reeleição.
- c. A Corte Interamericana é composta por sete membros por um mandato de quatro anos, permitida a reeleição.

ANOTAÇÕES

- d. O indivíduo pode acessar ambos os órgãos mencionados, bastando, para tanto, preencher o requisito do prévio esgotamento das vias ordinárias.
- e. A Comissão Interamericana tem a competência de emitir opiniões consultivas vinculantes aos Estados Membros.

COMENTÁRIO

- No texto da Comissão aparece o termo “medidas provisórias”, que é o mesmo que “medidas cautelares”; elas têm caráter jurisdicional, função da Corte, e não da Comissão;
- A Comissão não vincula, pois tem caráter recomendatório; decisões vinculantes são as da Corte;
- O mandato dos membros da Corte Interamericana é de seis anos;
- O indivíduo só pode acessar diretamente a Comissão; a Corte só pode ser acessada pela Comissão Interamericana ou por um Estado-membro.



4. (FEPESE/SJC-SC/AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO) Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar:
- a. Sediada em San José (Costa Rica) é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
 - b. A Corte compor-se-á de cinco juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos.
 - c. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação aberta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados-Partes na Convenção.
 - d. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e não poderão ser reeleitos.
 - e. O quórum para as deliberações da Corte é constituído por quatro juízes.

COMENTÁRIO

- O quórum para deliberação da Corte é de cinco juízes;
- É possível uma reeleição para juízes da Corte;
- A votação para eleger os juízes da Corte é secreta, fechada;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A composição da Corte conta com sete juízes, não cinco; composição é diferente de quórum para deliberação;
- Na função contenciosa, a Corte aplica a Convenção Americana; na função consultiva, ela interpreta a Convenção.

GABARITO

1. C
2. C
3. b
4. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
